P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ismah Rani Alias Icik;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun / 2 Oktober 1985;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kenanga Lk. XIX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penuntut umum perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I Bukan Tanaman", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam kancingnya berwarna merah yang berisikan
- 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan ;
- 2 (dua) buah plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ;

1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.

- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kenanga Lk. XIX Kel. Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi KIKI M ROMANTIKA, Saksi ABDUL QODRI BARUS, Saksi JAKA PRANALA, yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi melalui telepon dari seseorang bahwa di Jalan Kenanga Lk. XIX Kel. Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan sering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi KIKI M ROMANTIKA, Saksi ABDUL QODRI BARUS, Saksi JAKA PRANALA berangkat dari Polsek Belawan menuju Jalan Kenanga Lk. XIX Kel. Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, sesudah sampai dilokasi tersebut anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menangkap Terdakwa yang sedang menjual Narkotika jenis shabu-shabu dipinggir Jalan Kenanga Lingkungan XIX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan dan mengamankan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan uang Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK mengakui bahwa barang bukti shabu yang disita oleh Saksi KIKI M ROMANTIKA, Saksi ABDUL QODRI BARUS, Saksi JAKA PRANALA adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Bernama Sdr. TOPAR Alias TOOK (DPO) dimana terdakwa berniat menjual kembali shabu tersebut.

Bahwa terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka anak pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 239/X/POL-10009/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, S.E. Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 6642/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.T, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB III atas nama terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair:

Bahwa terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kenanga Lk. XIX Kel. Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi KIKI M ROMANTIKA, Saksi ABDUL QODRI BARUS, Saksi JAKA PRANALA, yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi melalui telepon dari seseorang bahwa di Jalan Kenanga Lk. XIX Kel. Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi KIKI M ROMANTIKA, Saksi ABDUL QODRI BARUS, Saksi JAKA PRANALA berangkat dari Polsek Belawan menuju Jalan Kenanga Lk. XIX Kel. Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, sesudah sampai dilokasi tersebut anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menangkap Terdakwa yang sedang menjual Narkotika jenis shabu-shabu dipinggir Jalan Kenanga Lingkungan XIX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan dan mengamankan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan uang Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK mengakui bahwa barang bukti shabu yang disita oleh Saksi KIKI M ROMANTIKA, Saksi ABDUL QODRI BARUS, Saksi JAKA PRANALA adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Bernama Sdr. TOPAR Alias TOOK (DPO) dimana terdakwa berniat menjual kembali shabu tersebut.

Bahwa terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 239/X/POL-10009/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, S.E. Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 6642/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.T, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB III atas nama terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kiki M. Romantika,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
   - Bahwa saksi bersama rekan kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Kenanga Lk. XIX Kel. Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan ;
   - Bahwa saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari seseorang tentang penyalahgunaan narkotika di Jalan Kenanga Lingkungan XIX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan yang dilakukan oleh terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan oleh saksi dan rekan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang kancingnya berwarna merah berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dari atas lantai belakang pintu rumah Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan barang yang digeledah tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan uang Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Jaka Pranala,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
   - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
   - Bahwa saksi bersama rekan kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Kenanga Lk. XIX Kel. Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan ;
   - Bahwa saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari seseorang tentang penyalahgunaan narkotika di Jalan Kenanga Lingkungan XIX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan yang dilakukan oleh terdakwa;
   - Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan oleh saksi dan rekan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang kancingnya berwarna merah berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dari atas lantai belakang pintu rumah Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan barang yang digeledah tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan uang Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang
   - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Oktober sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Kenanga Lk. XIX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di Pinggir Jalan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang kancingnya berwarna merah berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dari atas lantai belakang pintu rumah Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan barang yang digeledah tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan uang Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu milik Terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober sekitar pukul 10.00 Wib dengan cara membeli dari seorang yang bernama Topar alias Took berupa 2 (dua) buah plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bugkus klip kosong dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut kemudian terdakwa buat perpaket-paket agar dijual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam kancingnya berwarna merah yang berisikan, 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan, 2 (dua) buah plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan Uang Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Oktober sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Kenanga Lk. XIX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di Pinggir Jalan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang kancingnya berwarna merah berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dari atas lantai belakang pintu rumah Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan barang yang digeledah tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan uang Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober sekitar pukul 10.00 Wib dengan cara membeli dari seorang yang bernama Topar alias Took berupa 2 (dua) buah plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bugkus klip kosong dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut kemudian terdakwa buat perpaket-paket agar dijual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 239/X/POL-10009/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, S.E. Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 6642/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.T, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB III atas nama terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Ismah Rani Alias Icik. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Oktober sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Kenanga Lk. XIX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di Pinggir Jalan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang kancingnya berwarna merah berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dari atas lantai belakang pintu rumah Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan barang yang digeledah tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan uang Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober sekitar pukul 10.00 Wib dengan cara membeli dari seorang yang bernama Topar alias Took berupa 2 (dua) buah plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bugkus klip kosong dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut kemudian terdakwa buat perpaket-paket agar dijual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 239/X/POL-10009/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, S.E. Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa ISMAH RANI Alias ICIK berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 6642/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., YUDIATNIS, S.T, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam kancingnya berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismah Rani Alias Icik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli *Narkotika golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam kancingnya berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nita Ivana Nimsi Romaito, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dan Terdakwa melalui persidangan video teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)